Actuele thema's binnen recht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het schema

Het schema geeft je drie niveaus: beschrijven, verklaren en evalueren. Werk ze in die orde af, want je kan niets verklaren wat je niet eerst beschreven hebt.

1 **beschrijven: de context schetsen (voor wie is het een probleem, waarom, waar, hoe ontstaan) en standpunten vergelijken; verklaren: meerdere oorzaken inbrengen en die ordenen per invalshoek; evalueren: oplossingen met hun perspectieven herkennen en ook de ongewenste gevolgen benoemen**
Vul de drie niveaus aan. Let op de derde rij: ook de ongewenste gevolgen benoemen hoort erbij, en dat is precies wat oefening 4 uitlegt.

2 Noem de vijf invalshoeken.
Economisch, sociaal, cultureel, politiek en juridisch.
Noem alle vijf. Een goede oefening: neem één thema en zoek bij elke invalshoek één zin, dan merk je welke invalshoek je vanzelf vergeet.

3 Wat betekent redeneren met bewijs in dit schema?
Meerdere bronnen inzetten en vergelijken, letten op betrouwbare en valide data, en gegevens uit onderzoek gebruiken om je uitspraken over oorzaken en oplossingen te onderbouwen.
Noem de drie elementen: meerdere bronnen, betrouwbare en valide data, en onderzoek om je uitspraken te steunen. Een mening met één bron is geen redeneren met bewijs.

4 Waarom is het erkennen van de prijs van een oplossing een sterkte van je betoog?
Omdat elke oplossing een prijs heeft. Wie die benoemt, laat zien dat hij de kwestie doorziet; wie ze verzwijgt, laat een lezer de zwakke plek zelf vinden. Het staat trouwens met zoveel woorden in het schema.
Noem dat elke oplossing een prijs heeft. Wie ze zelf benoemt, neemt het argument van de tegenpartij weg; wie ze verzwijgt, laat het klaarliggen.

2 Thema's rond het proces

Drie discussies rond het proces: de volksjury, de procedurefout en de pers. Bij elk hoort een botsing tussen twee goede dingen, en dat is wat de discussie levend houdt.

5 Hoeveel juryleden heeft een volksjury, en hoe worden ze aangewezen?

twaalf, bij lot

Twaalf, bij lot aangewezen uit de kiezerslijsten. Dat lot is geen gemakkigheid maar het principe: zo kan niemand de samenstelling kiezen.

6 Geef één argument om de volksjury te behouden en één om ze af te schaffen.

Behouden: recht spreken blijft dan iets van de samenleving zelf en niet alleen van beroepsjuristen. Afschaffen: een assisenproces duurt lang, kost veel en weegt zwaar op de juryleden.

Geef één argument van elke kant, zoals gevraagd. Dat assisen zwaar weegt op de juryleden, is een argument dat men vaak vergeet omdat het niet over de beklaagde gaat.

7 Waarom bestaan de vormregels waarvan een schending een procedurefout oplevert, en waarom voelt zo'n fout toch onrechtvaardig?

De vormregels beschermen de rechten van de verdediging, dus ze zijn er niet voor niets. En toch kan een zaak die daardoor strandt voor een slachtoffer heel onrechtvaardig voelen, want de feiten blijven wat ze waren.

Noem beide helften: waarvoor de vormregels dienen en waarom het toch onrecht voelt. Beide kanten erkennen is hier het hele antwoord, en dat is het schema uit reeks 1 in de praktijk.

8 Bij trial by media staan twee grondrechten tegenover elkaar. Welke?

Het vermoeden van onschuld tegenover de persvrijheid.

Het vermoeden van onschuld tegenover de persvrijheid. Twee grondrechten, en daarom is het geen kwestie van goed tegen slecht maar van afwegen.

9 Noem drie oorzaken van de kloof tussen burger en justitie.

Traagheid, kostprijs en moeilijke taal. Wie justitie niet begrijpt, vertrouwt haar ook moeilijker.

Noem alle drie. Dat moeilijke taal erbij staat, is de reden dat justitie werkt aan begrijpelijke vonnissen en aan uitleg bij een uitspraak.

3 Straf en strafuitvoering

Bij straf en strafuitvoering is de kernvraag altijd dezelfde: waarvoor dient deze maatregel, vergelden, beschermen of herval voorkomen? Daarmee kan je elke oefening in deze reeks beantwoorden.

10 Welke vorm?

a) de enkelband · b) de werkstraf · c) transitie- en detentiehuizen · d) de internering

Let op het verschil tussen de laatste twee: transitie- en detentiehuizen zijn een vorm van straf uitvoeren, internering is een maatregel en geen straf. Dat verschil legt oefening 13 uit.

11 Wat is het argument voor alternatieve straffen, in één zin?

Wie na zijn straf nog een huis, werk en een gezin heeft, hervalt minder snel.

Noem huis, werk en gezin in één zin. Dat is het argument in zijn kortste vorm, en het gaat over herval en niet over mildheid.

12 Geef bij strengere strafmaten een argument van beide kanten.

Voorstanders wijzen op afschrikking en op het gevoel van rechtvaardigheid. Tegenstanders wijzen op overbevolkte gevangenissen en op herval na de straf.

Geef één argument van elke kant. Let erop dat beide kanten zich op cijfers beroepen, en dat is precies waarom redeneren met bewijs uit reeks 1 hier nodig is.

13 Waarom is internering een maatregel en geen straf? Gebruik de vrije wil in je antwoord.

Omdat een straf schuld veronderstelt en een maatregel vertrekt van zorg en veiligheid. Wie door een stoornis niet anders kón, kan je moeilijk schuldig noemen, en dus valt de grond onder het straffen weg terwijl zorg en bescherming blijven.

Noem dat een straf schuld veronderstelt en een maatregel niet. Zo zie je dat het hoofdstuk over de vrije wil geen theorie was: het zit in onze wetgeving.

14 Vanaf welke leeftijd kan een uithandengeving bij een minderjarige?

zestien jaar

Zestien jaar. Uithandengeving betekent dat een minderjarige niet door de jeugdrechter maar als een meerderjarige behandeld wordt, en dat blijft een uitzondering.

15 Waarom bestaat verjaring, en waarvoor geldt ze vandaag niet meer?

Omdat bewijs verdwijnt en getuigen vergeten, en een proces na heel lange tijd dus moeilijk eerlijk te voeren is. Voor sommige zeer ernstige misdrijven geldt vandaag geen verjaring meer.

Noem dat bewijs verdwijnt en getuigen vergeten. Voor de zwaarste misdrijven heeft de wetgever de verjaring afgeschaft, omdat het belang van vervolging daar zwaarder weegt.

16 Een justitiehuis en een transitiehuis zijn twee namen voor hetzelfde.

niet waar

Niet waar. Een justitiehuis is de plaats waar justitieassistenten werken, met onder meer begeleiding en slachtofferonthaal; een transitiehuis is kleinschalige detentie gericht op de terugkeer na de straf.